

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6846/2537

นาย คน ออง สงวนพงษ์
นาย ธวัช ตันติพิริยะ กิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 51

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 100,000 บาท จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า ลูกจ้างของจำเลยมิได้ประมาทก็ดี ค่าเสียหายของโจทก์ไม่ควรเกินกว่า 30,000 บาท ก็ดี เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยฟ้องแย้งโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของ ว.ให้รับผิดชอบแต่โจทก์มิใช่ผู้กระทำผิด หรือได้ร่วมกระทำผิดทางอาญากับ ว.จึงไม่อาจนำอายุความทางอาญามาใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10-0182 ภูเก็ต โดยใช้ประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจำทางสายจังหวัดภูเก็ต-กระบี่ จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0999 ภูเก็ต นายจรวัย ณ นคร เป็น

ลูกจ้างขับรถยนต์ของจำเลย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2531 เวลากลางวัน นายจรวัย ขับรถยนต์ดังกล่าวไปในทางการของจำเลยจากอำเภอกลางมุ่งไปทางสะพานสารสิน โดยประมาท เมื่อถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 40-41 บนถนนเทพกระษัตรี นายจรวัยขับ ล้ำเข้าไปในช่องเดินรถด้านขวามือซึ่งเป็นช่องเดินรถที่แล่นสวนมา เป็นเหตุให้ชน รถยนต์ของโจทก์ดังกล่าว ในช่องเดินรถของโจทก์ซึ่งนายวินิจ เจริญ ขับสวนมา ทำให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 84,773 บาทค่านำรถยนต์ไปอยู่ ช่อมารถจังหวัดนครปฐมเป็น เงิน 13,000 บาท ค่าขาดรายได้ในการเดินรถโดยสาร นับแต่วันละเมิดถึงวันประกอบกิจการได้เป็นเวลา 2 เดือน คิดเป็นเงิน 60,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 168,619.89 บาท พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เหตุรถชนกันเกิดจากความประมาทของนายวินิจ ลูกจ้างโจทก์ที่ขับรถยนต์ของโจทก์ในทางการที่จ้างของโจทก์ล้ำเข้าไปช่องเดินรถ ของนายจรวัยที่ขับรถยนต์ของจำเลยทำให้รถยนต์ของจำเลยเสียหายซ่อมแซมไม่ได้ ซึ่งโจทก์จะต้องรับผิดชอบใช้ราคารถเป็นเงิน 250,000 บาท นอกจากนี้ ค่าซ่อม รถยนต์ของโจทก์ไม่เกินกว่า 20,000 บาท และไม่จำเป็นต้องนำรถไปซ่อมที่จังหวัด นครปฐม โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่านำรถไปซ่อม สำหรับการขาดรายได้ของโจทก์ไม่ แน่นนอน ซึ่งอาจมีกำไรหรือขาดทุกก็ได้จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้รวมทั้ง ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามลูกจ้างโจทก์เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุละเมิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิ เรียกค่าเสียหายจากจำเลยขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลย เป็นเงิน 250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เหตุเกิดเพราะความประมาทของนายจรวัยลูกจ้าง จำเลย และฟ้องแย้งของจำเลยเกินเวลา 1 ปี จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 137,273 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับตามฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะนายจ้างให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เนื่องจากลูกจ้างของจำเลยทำละเมิดโจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 100,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ พิพากกันชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า ลูกจ้างของจำเลยมิได้ประมาทก็ดี ค่าเสียหายของโจทก์ไม่ควรเกินกว่า 30,000 บาท ก็ดีเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ปัญหาว่าฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังยุติว่าเหตุละเมิดเกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2531 หลังจากเกิดเหตุแล้วพนักงานสอบสวนได้สอบสวนโจทก์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 ได้ความว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุที่มีนายวินิจเป็นคนขับและสอบสวนจำเลยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยจึงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าก็ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2531 เมื่อจำเลยฟ้องแย้งมาในคำให้การวันที่ 3 เมษายน 2532 ซึ่งเป็น

เวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ฟ้องแย้งของจำเลยจึงขาดอายุความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคแรก ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาและอายุความทางอาญามีกำหนด 5 ปี ต้องนำอายุ
ความทางอาญามาใช้บังคับนั้น เห็นว่า จำเลยฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของนายวินิจ
ให้รับผิด แต่โจทก์มิใช่ผู้กระทำผิดหรือได้ร่วมกระทำผิดทางอาญากับนายวินิจ จึงไม่
อาจนำอายุความทางอาญามาใช้บังคับตามที่จำเลยฎีกาได้

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ